

보고서 번호 : 2017-종4

적출자	감 사 팀 김 민 구	금 액 (수량)	-	증거서류 면 수	
-----	----------------	-------------	---	-------------	--

개 선 사 항

1. 부 서 명	경영지원팀
2. 제 목	성과연봉 지급 기준 관련

□ 주 요 내 용

우리 공사의 보수에 관한 업무는 「직제규정」에 따라 경영지원팀에서 담당하고 있다.

1. 관련 규정

이중 성과연봉에 대하여는 「직원보수규정」에 다음과 같이 규정되어 있다.

직원보수규정 제13조(성과연봉) ① 성과연봉의 연간지급률은 공공기관운영위원회의 결정에 따르며, 전년도 수행업무 평가결과에 따라 차등하여 지급한다. 다만 다음 각 호에 해당하는 자는 지급대상에서 제외한다.

1. 징계에 의하여 파면 또는 해임된 자
2. 임용결격사유에 해당되어 당연 퇴직된 자
3. 실근무일수가 3개월 미만인 자

② 성과연봉의 비중은 총연봉 대비 30% 이상으로 하고, 성과연봉의 차등등급 수는 5개 등급 이상, 평가등급별 인원 비율은 최고-최저등급을 각각 10퍼센트 이상, 특정 등급이 50퍼센트를 초과하지 않도록 하며 차등폭은 최고-최저 등급간 최소 2배 이상이 되도록 한다.

④ 성과연봉 지급에 관한 세부사항은 사장이 따로 정한다.

직원보수규정시행세칙 제10조(성과연봉의 지급) ① 성과연봉의 산정기준은 전년도 기본월봉으로 한다.

④ 퇴직자의 경우, 퇴직전년도 분의 성과연봉은 6월 이전 퇴직자는 정부경영평가 결과 발표 후 1개월 이내에, 6월 이후 퇴직자는 퇴직월에 정산지급하고, 퇴직연도분의 성과연봉은 다음연도 정부경영평가 결과가 확정된 후 1개월 이내에 퇴직당시의 기본월봉을 기준으로 퇴직일까지 근무한 기간에 대하여 일할 계산하여 지급한다.

⑤ 신규채용자의 경우 입사연도에는 성과연봉을 지급하지 않고, 다음연도 성과연봉 지급시 입사연도의 근무기간에 따라 일할 계산하여 지급한다.

2. 현황 및 문제점

「직원보수규정」 제13조에 따르면 실근무일수가 3개월 미만인자에게는 성과연봉을 지급대상에서 제외하도록 하고 있고, 성과연봉 지급에 관한 세부 사항은 사장이 정하도록 하고 있다.

그런데, 실근무일수가 무엇인지 규정상에 명확히 규정되어 있지 않아서 ① 근무일수에서 무단결근을 뺀 일수 인지 ② 근무일수에서 연가, 병가, 공가, 무단결근 등 일수를 뺀 일수 인지 ③ 직원 신분은 유지하면서 휴직하지 않은 일수 인지가 불분명하다.¹⁾

「공무원보수 등의 업무지침」(인사혁신처예규 제45호 2017.9.5.) 제8장 성과상여금업무 처리기준에는 ‘실제로 근무한 기간이 2개월 미만인 공무원’은 지급 대상에서 제외하고 있는데, ‘실제로 근무한 기간’²⁾³⁾이란 성과상여금 지급대상기간(성과평가 대상기간)중 휴가(연가, 병가, 공가 및 특별휴가), 휴직, 직위해제, 교육훈련파견 등으로 실제로 직무에 종사하지 아니한 기간을 제외한 실근무기간으로 정하고 있다.

직원 A는 2016.02.05.~ 2016.05.21. 기간에 산전휴가를, 2016.5.23.~ 2017.5.22. 육아휴직을 사용하였다. 실근무일이 근무일수에서 무단결근을 뺀 일수라면 직원 A에게 성과상여금은 지급하여야 하지만, 「공무원보수 등의 업무지침」상의 ‘실제로 근무한 기간’의 정의를 그대로 적용(1개월 4일 근무)하면 직원 A에 대하여는 성과연봉을 지급하지 않아야 한다.

3. 결론

따라서, 보수 담당 부서인 경영지원팀에서는 성과연봉의 지급에 관하여 업무의 적법성·투명성을 위하여 실근무일의 의미를 지침 등으로 명확히 할 필요가 있다.

□ 조 치 사 항

(개선사항-경영지원팀) 보수 담당 부서인 경영지원팀에서는 성과연봉의 지급에 관하여 업무의 적법성·투명성을 위하여 실근무일의 의미를 지침 등으로 명확히 하시기 바랍니다.

1) 다른 PA는 근무일수에서 무단결근 일수를 뺀 일수 적용

2) 「공무원보수 등의 업무지침」 중 근속 개념에서의 실제 근무하지 않은 기간은 강등, 정직 직위해제 등을 의미 :

“5년 이상 근속”이라 함은 공무원신분이 끊임없이 연결되어 계속되면서 실제로 근무한 기간이 5년 이상 되는 것을 말한다. 따라서 강등(직무에 종사하지 못하는 3개월에 한함)·정직·직위해제 등으로 실제 근무하지 않은 기간은 제외하나, 영 제15조(승급기간의 특례)에 해당되는 경우에는 포함한다.

3) 「공무원보수 등의 업무지침」 중 육아휴직 기간은 정근수당에 관하여는 실제근무한 기간으로 간주하나, 성과상여금에 관하여는 실제 근무한 기간으로 보지 않음